

감사결과처분(요구)서

일련번호	5	감사자	△△△		공 개() 비 공 개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ △△△△△ (△△△△△ △△△△△)	처분요구일자	2022. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△△ △△△△△

(행정상 개선)

제 목 원상회복비용 예치업무 처리 방식 변경 등 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△ △△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에 따르면, 예치금 징수시기 및 징수방법에 대하여 ① 예치금은 현금 또는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제37조제2항제1호 및 제3호의 규정에 의한 지급 보증서 및 보증보험증권(이하 “지급보증서 등”으로 한다)으로 예치하게 하여야 하며, ② 허가증 교부 전에 현금 또는 지급보증서 등을 접수하게 하고 허가조건에 전제조건으로 원상회복의 의무이행에 필요한 사항을 명시하도록 하고 있음.

2. 현황 및 지적내용

- 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침』에서는 허가증 교부 전 현금 또는 지급보증서 등을 접수하여야 함에도,
 - △△△△△-1849호(2012.11.15.) 「원상회복을 위한 보증보험증권 예치요령 알림」에서는 원상회복비용(지급보증서 및 보증보험증권 포함)은 허가증 교부 후 10일 이내에 징수하도록 지시하고 있으며,

- 그로 인하여 지방사무소에서는 『자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치 업무처리지침』에서 정하고 있는 바와는 달리 허가증 교부 후 원상회복비용을 예치하고 있는 실정으로, 이미 허가증이 교부된 상태에서 10일 이내에 원상회복비용을 예치하는데 어려움이 있으며, 또한 허가 이후 원상회복비용 미징수시 허가 취소 등의 행정절차를 이행 해야하는 문제가 발생할 수 있음.

○ 따라서 자연공원내 행위허가시 원상회복비용 예치업무처리지침을 준수하여 허가증 교부 전 원상회복비용 징수할 수 있도록 문서 변경 시달, 또는 허가증 교부 전 원상회복비용 징수가 불가능한 경우 △△△에 관련 지침 개정 요청 등의 조치가 있어야 할 것임.

※ 사무소 원상회복비용 예치 사례

(2019.04.27. ~ 2022.06.감사일 현재.)

구분	행위명	위치	용도지구	허가(협의)일	원상회복비용 예치일	비고
1	공용기지국 점용기간 연장	** **군 **면 신*리 산25	공원△△△ △지구	'20.04.09	'20.04.21 (허가일로부터 13일 경과)	.
2	이동통신중계기 점용기간 연장	** **군 **면 약*리 51-1, 26	공원△△△ △지구	'20.05.29	'20.06.22 (허가일로부터 25일 경과)	.
3	공용기지국 점용기간 연장	** **군 **면 약*리 산115-1	공원자연보 존지구	'21.01.20	'21.02.14 (허가일로부터 26일 경과)	.
		** **군 **면 신*리 산1-1	공원△△△ △지구			

3. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

- 원상회복비용 예치시 관련 지침에 따라 허가증 교부 전 징수할 수 있도록 조치(단, 허가증 교부 전 원상회복비용 징수가 불가능한 경우 △△△에 지침 개정 요청 등 조치)하는 등의 대책 마련